

세종특별자치시시설관리공단 제규정 관리규정

제정(2016. 10. 17. 규정 제 12 호)

제 1 장 총 칙

제 1 조(목적) 이 규정은 세종특별자치시시설관리공단의 규정(내규 포함)의 체계와 그 제정·개정·폐지·시행 및 관리에 관한 사항을 정확히 정하는 등 제규정의 적정한 관리·운용에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “규정”이라 함은 세종특별자치시시설관리공단(이하 “공단”이라 한다)의 기본조직, 경영활동의 질서, 직원의 권리와 의무, 제반업무수행 등에 관한 방침 및 기준으로서 체계적인 형식을 갖춘 공단규범의 근간이 되는 것을 말한다.
2. “내규”라 함은 이 규정에서 위임한 사항과 공단업무 중 부분적이며 한정적인 업무에 관한 사무처리방법 및 절차 등을 정한 것으로 규정보다 하위인 규범을 말한다.
3. “규정안”이라 함은 이 규정에 의하여 규정을 제정·개정 및 폐지하기 위하여 작성한 안으로써 규정으로 확정되기 전까지의 것을 말한다.
4. “소관부서”라 함은 규정에서 규율하고 있거나 규정으로 규율하고자 하는 사항을 관장하는 부서를 말한다.
5. “주관부서”라 함은 공단의 제규정의 관리를 주관하는 부서를 말한다.

제 3 조(규정의 총괄) 주관부서는 법무를 담당하는 부서로 하며, 당해 부서의 장은 공단의 제규정의 효율적인 관리를 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.

1. 소관부서에 대한 미제정된 규정의 제정 요구
2. 소관부서에 대한 현행규정의 폐지·정비요구
3. 제 1 호 및 제 2 호의 요구에도 불구하고 소관부서에서 조치를 취하지 않는 규정의 제정·개정 및 폐지
4. 기타 제규정의 관리운용에 관한 조정·통제

제 4 조(규정의 분류) 규정은 그 성질과 내용에 따라 다음 각 호와 같이 분류한다.

1. 조례.정관
2. 조직관리
3. 취업.인사.복무
4. 보수.후생
5. 재무.회계
6. 업무관리
7. 공단관계법규

제 5 조(효력) ① 법령.조례.정관 및 이사회 결의에 저촉되는 규정은 그 부분에 한하여 효력을 상실한다.

② 규정과 내규간의 효력은 규정.내규의 순으로 하고, 규정간의 효력은 신규정이 우선한다.

제 2 장 제정.개정 및 폐지

제 6 조(개정형식 등) ① 규정을 개정하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재함을 원칙으로 한다.

1. 목적
2. 정의
3. 적용범위
4. 각 조문의 명칭
5. 시행일자

② 규정을 제정할 경우에는 제 1 항의 기재사항 이외의 다음 각 호의 형식을 갖추어야 한다.

1. 규정의 항목구분은 장.절.조.항.호.목의 순서로 하되, 필요에 따라 장.절을 두지 아니할 수 있다.
2. 조문은 가로쓰기를 기본으로 하고, 숫자는 아라비아숫자로 한다.
3. 서식 등 별표는 일련번호를 붙여 따로 작성하여 첨부한다.
4. 부득이 외래어를 사용할 경우에는 국립국어원의 국어의 로마자표기법 및 외래어 표기법에 따르되, 뜻의 전달이 곤란한 경우에는 괄호 안에 한자 또는 외국어를 병용할 수 있다.

5. 현행규정의 일부를 개정할 경우에 있어서 조를 추가하고자 할 때에는 해당 조의 일련번호 다음에 “제○조의 1”등으로 추가하여 기재함을 원칙으로 하고, 조를 삭제할 때에는 해당조의 일련번호를 남기고 괄호 없이 “삭제” 라고 표시한다.

제 7 조(입안) ① 규정안은 당해 안건의 소관부서에서 입안함을 원칙으로 한다. 다만, 소관부서가 명확하지 아니하거나 2 이상 부서의 공통소관사항인 경우에는 주관부서에서 입안할 부서를 지정하거나 각 부서의 협조를 받아 직접 입안할 수 있다.
② 제 1 항의 입안 시에는 “별표”의 작성요령에 따라 “별지 제 1 호서식”에 의하여 작성하여야 한다. 다만, 업무개정의 경우에는 신·구조문 대비표의 작성만으로 이에 갈음할 수 있다.

제 8 조(심의) ① 소관부서는 입안한 규정을 주관부서에 심의 요청하여야 한다.
② 주관부서는 제 1 항의 규정에 따라 소관부서에서 제출된 규정안에 대하여 다음 각 호의 사항을 심의한다.
1. 법령·정관 및 다른 규정과의 모순·저촉여부
2. 논리적 타당성 및 실효성 여부
3. 규정의 체계 및 형식상의 부합여부
4. 관계부서와의 협의여부
5. 기타 수정을 요하는 사항 유무 등
③ 주관부서는 필요하다고 인정하는 경우에는 기안을 수정하거나 대안을 작성하여 제시할 수 있다.
④ 주관부서는 제 2 항 및 제 3 항의 규정에 의거 심의가 완료된 규정안을 소관부서에 통보하여야 한다.
⑤ 소관부서는 제 4 항의 규정에 의거 통보된 규정안에 이의가 있을 경우 사유를 명시하여 주관부서에 재심의를 요구할 수 있다.

제 9 조(이사회회의 부의) 소관부서는 제 8 조제 4 항에 의거 주관부서에서 통보된 규정안을 이사회 운영규정에 의한 절차에 따라 처리하여야 한다.

제 10 조(절차) ① 규정의 제정·개정 및 폐지절차는 다음 각 호와 같다.

1. 규정은 이사회에서 의결하고, 「세종특별자치시 시설관리공단 설립 및 운영에 관한

조례」 제 26 조 제 2 항 제 2 호의 사항은 시장의 승인을 얻어 제정·개정 및 폐지한다.
단, 일반규정은 이사회 의결로 한다.

2. 내규는 이사장의 결재를 받아 제정·개정 및 폐지한다.

② 주관부서는 제 1 항의 규정에 따라 제정·개정 및 폐지된 규정을 “별지 제 2 호서식”의 규정대장에 등록하고 시행하여야 한다.

제 11 조(시행) ① 소관부서는 제 10 조에 의거 제정·개정 또는 폐지된 규정안을 지체 없이 주관부서에 발령 의뢰하여야 한다.

② 주관부서는 제 1 항에 의한 규정안을 이사장의 명의로 시행한다.

③ 시행하는 규정 및 내규는 각각 누년 일련번호를 쓰며, “별지 제 3 호서식”의 규정시행대장에 의거 관리하여야 한다.

제 3 장 관 리

제 12 조(규정의 해석) 규정의 적용에 있어서 집행상·해석상 의문이 있을 때에는 주관부서에 그 해석을 의뢰하여야 한다. 다만, 그 해석에 이의가 있을 때에는 이사장의 주재 하에 관계부서장이 협의하여 해석상의 기준을 정한다.

제 13 조(규정관리) 규정 및 내규의 원본은 주관부서에서 보관한다.

제 14 조(규정집 발간 등) ① 주관부서는 제 4 조의 규정에 의하여 분류된 체계에 따라 편철된 규정집을 발간하여 각 부서에 이를 배부하여야 하며, 변경된 규정에 대하여는 반드시 추록을 발간하는 등 규정집을 정비하여야 한다.

② 규정집은 부서단위로 1 부씩 배부하는 것을 원칙으로 한다.

제 15 조(규정집 관리 등) ① 각 부서는 배부된 규정집에 대한 가제정리·보관 및 정정 등 관리에 철저를 기하여야 한다.

② 규정집은 공단 외에 대여할 수 없다. 다만, 주관부서장의 승인을 얻는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 16 조(직원의 의무) ① 각 부서의 장은 제정·개정 또는 폐지된 규정의 내용을

소속직원에게 주지시켜야 한다.

② 직원은 규정의 내용을 숙지하여야 한다.

부 칙

제 1 조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제 2 조(경과조치) 이 규정 시행 전에 이미 시행한 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.

[별표]

규정안 작성요령

1. 제정의 경우

○○○규정안

<규정내용 기재>

2. 전부 개정의 경우

○○○규정개정규정안

○○○규정중 다음과 같이 개정한다.

○○○ 규정

<규정내용 기재>

3. 일부 개정의 경우

○○○규정중개정규정안

○○○규정을 다음과 같이 개정한다.

<해당 개정내용 기재>

개정내용 작성요령

□ 규정명의 개정요령

- 규정명 중 일부자구를 개정하는 경우
〔예〕 규정명 중 “__” 을 “__” 으로 한다.
- 규정명을 전부 개정하고자 할 경우
〔A 방식〕 제명 “__” 을 “__” 으로 한다.
〔B 방식〕 제명을 다음과 같이 한다.

□ 조.항.호를 일부 개정하는 요령

- 주의사항
 - 개정.삭제 또는 추가되는 세종특별자치시가 들어갈 장소를 명확히 지정
 - 인용부호(“ ”)로 개정될 자구를 인용할 때에는 간략한 표현을 해치지 않은 범위 안에서 그 내용을 잘 알 수 있도록 가능한 한 앞뒤 자구를 함께 인용
 - 하나의 조.항.호 중 여러 곳을 개정.추가 또는 삭제함으로써 개정규정이 복잡하게 될 때에는 그 조.항.호의 전문을 개정하는 방식을 고려
 - 기존의 조.항.호 중 일부 자구를 개정할 경우
〔예〕 제○조(제○항제○호) 중 “__” 을 “__” 로 한다.
 - 기존의 조.항.호 중 일부 자구를 연결하여 개정할 경우
〔예〕 제○조(제○항제○호) 중 “__” 을 “__” 로, “__”을 “__” 로 한다.
- ※ 제○조의 제 A 항과 제 B 항에 개정할 부분이 있어 이를 연결하여 개정할 때
〔예〕 제○조제 A 항 중 “__” 을 “__” 로 하고, 동조제 B 항 중 “__” 을 “__”로 한다.
- 조문의 제목을 개정할 경우
 - 제목 전부를 개정할 경우
〔예〕 제○조의 제목 “()”을 “()”으로 한다.
 - 제목의 일부자구를 개정할 경우
〔예〕 제○조의 제목 중 “__” 을 “__” 으로 한다.
 - 기존의 조.항.호의 자구에 약간의 자구를 추가할 경우

- 중간에 추가하는 경우

[예] 제○조(제○항제○호) 중 “_” 다음에(또는 앞에)“_”을 삽입한다.

- 말미에 추가하는 경우

[예] 제○조(제○항제○호) 중 “_” 다음에 “_”을 삽입한다.

◦ 기존의 조.항.호 중 일부 자구를 삭제할 경우

[예] 제○호(제○항제○호) 중 “_”를 삭제한다.

□ 조.항.호에 단서 또는 후단을 추가하는 요령

[예 1] 제○조(제○항제○호)에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만(그러나), _

[예 2] 제○조(제○항제○호)에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우, _

□ 조.항.호를 전부 개정하는 요령

◦ 조의 경우

- 제○조를 다음과 같이 한다.

제○조 _

◦ 항의 경우

- 제○조제 2 항을 다음과 같이 한다.

② _

◦ 호의 경우

- 제○조제○항제 2 호를 다음과 같이 한다.

2. _

※ 전부 개정되는 항.호의 수가 많을 때

[예 1] 제○조 중 제 2 항 내지 제 5 항을 다음과 같이 한다.

[예 2] 제○조(제○항) 중 제 3 호 내지 제 5 호를 다음과 같이 한다.

□ 조.항.호를 추가하는 요령

◦ 말미에 추가하는 경우

- 조의 경우

제○조를 다음과 같이 신설한다.

제○조 ____

- 항의 경우

제○조에 제 6 항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ ____

- 호의 경우

제○조(제○항)에 제 6 호를 다음과 같이 신설한다.

6. ____

○ 기존의 조.항.호 사이에 추가할 경우의 일반적 유의사항

- 추가될 위치 다음에 있는 조.항.호들을 차례로 뒤로 끌어내려 자리를 비워놓고 그 빈자리에 삽입

- 조.항.호를 끌어올리거나 내림에 있어서는 이동되는 조.항.호를 제일 앞의 조문이나(올리는 경우) 제일 끝의 조문부터(내리는 경우) 이동하도록 한다.

- 끌어올리거나 내릴 조문의 수가 많아 번잡할 경우에는 가지조.호(제○조의 2, 제○호의 2)를 사용

- 항의 추가에 있어서는 가지번호를 사용하지 아니함

○ 기존의 조를 끌어내리고 조를 추가하는 경우

<본칙 제 10 조로 이루어진 규정에 2 개조를 추가하는 경우를 예로 함>

[예 1] 제 10 조를 제 12 조로, 제 9 조를 제 11 조로, 제 8 조를 제 9 조로 하고, 제 8 조와 10 조를 추가할 경우

- 제 10 조를 제 12 조로, 제 9 조를 제 11 조로, 제 8 조를 제 9 조로 하고, 제 8 조 및 제 10 조를 다음과 같이 신설한다.

제 8 조 ____

제 10 조 ____

[예 2] 제 10 조를 제 12 조로 하고, 제 9 조를 제 11 조로 하며, 제 10 조를 다음과 같이 신설한다.

제 10 조 ____

- 제 10 조를 제 12 조로 하고, 제 10 조와 제 11 조를 추가하는 경우

제 10 조를 제 12 조로 하고, 제 10 조 및 제 11 조를 다음과 같이 신설한다.

제 10 조 ____

제 11 조 ____

- 기존의 항(호)을 끌어내리고 2 개항(호)을 추가하는 경우

<3 개항(호)으로 이루어진 조를 예로 함>

제○조 중 제 3 항(호)을 제 5 항(호)으로 하고, 동조(항)에 제 3 항(호) 및 제 4 항(호)을 다음과 같이 신설한다.

③ ____ (호의 경우 : 3. ____)

④ ____ (호의 경우 : 4. ____)

- 가지번호를 사용하여 2 개조를 추가하는 경우

- 제○조 다음에 2 개조를 추가하는 경우

제○조의 2 및 제○조의 3 을 다음과 같이 신설한다.

제○조의 2 ____

제○조의 3 ____

- 제 1 조(호)앞에 조(호)를 추가하는 경우

제 1 조(호)를 제 1 조(호)의 2 로 하고, 제 1 조(호)를 다음과 같이 신설한다.

제 1 조 ____ (호의 경우 : 1. ____)

☐ 조.항.호 또는 단서 등을 폐지하는 경우

[예] 제○조(제○항 또는 제○호)를 삭제한다.

[예] 제○조 단서(후단)를 삭제한다.

☐ 조.항.호의 복합적으로 개정하는 경우

- 어느 조를 3 개조로 나누는 경우<제 2 조를 3 개조로 나누는 것을 예로 함>

제 2 조를 다음과 같이 한다.

제 2 조 ____

제 2 조의 2 및 제 2 조의 3 을 다음과 같이 신설한다.

제 2 조의 2 ____

제 2 조의 3 ____

- 조문순서를 변경한 후 변경전의 조문내용을 일부개정하는 경우

제 3 조 내지 제 10 조를 각각 제 4 조 내지 제 11 조로 하고, 제 6 조(종전의 제 5 조)중 “A”를 “B”로 한다.

- 2 개항으로 이루어진 조의 각항에 자구를 수정할 부분이 있고, 또한 제 2 항을 한항 끌어내리고 그 자리에 제 2 항을 추가하는 경우

제○조제 1 항 중 “__” 을 “__” 로 하고, 동조제 2 항 중 “__” 을 “__” 으로 하여 이를(또는 동항) 제 3 항으로 하며, 동조에 제 2 항을 다음과 같이 신설한다.

②__

- 3 개항으로 이루어진 조의 각항에 자구를 수정할 부분이 있고, 또한 제 1 항 및 제 2 항의 항번호는 그대로 두되, 제 2 항에 단서를 신설하고, 제 3 항은 한항 끌어내리고 그 자리에 제 3 항을 추가하는 경우

제○조제 1 항 중 “__” 을 “__” 로 하고, 동조제 2 항 중 “__” 을 “__” 로 하며, 동항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, __

제○조제 3 항 중 “__” 을 “__” 로 하여 이를(또는 동항) 제 4 항으로 하고, 동조에 제 3 항을 다음과 같이 신설한다.

③__

- 2 개항으로 이루어진 조에 있어서 제 2 항을 전부개정하여 이를 제 4 항으로 하고, 새로이 제 2 항 및 제 3 항을 추가하는 경우

제○조제 2 항을 제 4 항으로 하되 동항을 다음과 같이 한다.

④__

제○조에 제 2 항 및 제 3 항을 다음과 같이 신설한다.

②__

③__

- 제○조가 5 개호로 이루어져 있을 때 제 3 호를 전부개정하고, 제 4 호와 제 5 호를 한호씩 끌어내리고 제 4 호를 추가하는 경우

제○조제 3 호를 다음과 같이 한다.

3. __

제○조 중 제 5 호를 제 6 호로 하고, 제 4 호를 제 5 호로 하며, 동조에 제 4 호를 다음과 같이 신설한다.

4. ____

- 어느 조.항의 각호를 전부개정하면서 각호의 순서에 변경이 있을 경우

<5 개호를 3 개호로 하는 경우를 예로 함>

제○조(제○항) 각호를 다음과 같이 한다.

1. ____

2. ____

3. ____

- 조.항 중 어느 항(호)을 삭제하고, 다른 항(호)을 이동하는 경우

제○조제 3 항(호)을 삭제하고, 제 4 항(호)을 제 3 항(호)으로 한다.

- 어느 조의 제 2 항을 삭제하고, 제 3 항 내지 제 5 항을 한항씩 끌어올리는 경우

[A 방식] 제○조 중 제 2 항을 삭제하고, 제 3 항을 제 2 항으로, 제 4 항을 제 3 항으로,
제 5 항을 제 4 항으로 한다.

[B 방식] 제○조 중 제 2 항을 삭제하고, 제 3 항 내지 제 5 항을 제 2 항 내지 제 4
항으로 한다.

□ 장.절 등이 관련되는 경우의 개정요령

- 장.절 등의 제목을 개정하는 경우

- 장.절 등의 제목을 전부개정하는 경우

제○장(절)의 제목을 “__” 로 한다.

- 장(절) 제목의 일부자구를 개정하는 경우

제○장(절)의 제목 중 “__” 을 “__” 로 한다.

- 장.절 등을 추가하는 요령

제○장을 다음과 같이 신설한다.

제○장 ○○○○

제○조 ____

·

·

·

제○조 ____

- 장. 절 등을 전부개정하는 요령

제 6 장을 다음과 같이 한다.

제 6 장 ○○○○

제 50 조 ____

.
. .

제 58 조 ____

□ 표의 개정요령

- 별표 일부개정 요령<설명의 편의를 위하여 다음과 같이 별표를 예로 함>

[별표 1]

제 목	기호	내 용
종합체육시설관리	100	○○○○○ 사용허가. 관리사항
○○○○○○○관리	200	○○○○○ 운영에 관한 사항
○○○○○○○관리	300	○○○○○에 관한 사항
○○○○○○○관리	400	○○○○○에 관한 사항

- 종합체육시설관리의 전부를 개정할 경우

“별표 1” 중 종합체육시설관리란은 다음과 같이 한다.

종합체육시설관리	_____	_____
----------	-------	-------

- 종합체육시설관리란의 일부를 개정할 경우

“별표 1”의 종합체육시설관리란 중 “__” 을 “__” 로 한다.

- 종합체육시설관리란 다음에 사용료란을 추가할 경우

“별표 1” 중 종합체육시설관리란 다음에 사용료란을 다음과 같이 신설한다.

사 용 료	_____	_____
-------	-------	-------

- [별표 1]을 전부개정할 경우

“별표 1”을 다음과 같이 한다.

- 종합체육시설 수수료를 삭제할 경우

“별표 1” 중 종합체육시설 수수료를 삭제한다.

◦ 별표를 전부개정하여 2 개의 별표로 하는 경우의 개정요령

- “별표” 를 “별표 1”로 하여 다음과(별지와) 같이 한다.

[별표 1] ○○○

- “별표 2”를 다음 별지와 같이 신설한다.

[별표 2] ○○○

◦ 2 개의 별표를 개정하여 하나의 별표로 통합하는 경우의 개정방식

- “별표 2”를 삭제하고 “별표 1”을 별표로 하여 다음과(별지와) 같이 한다.

별표 ○○○

□ --- 폐지의 경우

◦ 부칙에서 폐지하는 요령

제 2 조(폐지규정) ○○○규정은 이를 폐지한다.

◦ 폐지규정안 형식(예시)

○○○규정폐지규정안

○○○규정은 이를 폐지한다.

부 칙

이 규정은 ○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<신구조문 대비표>

신구조문 대비표

현 행	개 정 안	비 고
제○조(○○○)① ____ ② ____	제○조(○○○)① ____	
<신 설>	제○조(○○○) ____	
제○조(○○○) ____	<삭 제>	

- [주] 1. 제정 및 전부개정의 경우에는 원칙적으로 신구조문 대비표를 작성하지 아니함
2. 개정되는 부분은 밑줄을 그어 대비를 명백히 하여야 함
 3. 비고란에는 개정이유 및 주요내용 등을 기재함

[별지 제 1 호 서식]

규정안 작성서식

제 목

[주] 제목작성 예시

1. 제정의 경우 : ○○○규정안
2. 전부개정 경우 : ○○○규정개정규정안
3. 일부개정 경우 : ○○○규정중개정규정안
4. 폐지의 경우 : ○○○규정폐지규정안

○ 제정(개정)이유

- 포괄적으로 제정 또는 개정하고자 하는 근본취지를 기재한다.

○ 주요골자

- 제정 또는 개정하고자 하는 요지를 구체적으로 기재한다.

가.

나.

.

.

○ 참고사항

가. 제안근거

나. 예산조치

다. 합 의

라. 절 차

마. 기타 참고사항

〔별지 제 2 호 서식〕

규 정 대 장

일련 번호	규정번호		건 명	의결일 자	승인 일자	시행일 자	소관부서	비고
	규정	내규						

[별지 제 3 호 서식]

규정시행대장

공포번호	시행일자	건 명	비 고